

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4086/2541

นางสาวกานดา ประเสริฐพรชัย
บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 875

โจทก์รับโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และสัญญาประกันภัยจากว.โดยได้
แจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบ และผู้ให้เช่าซื้อได้แจ้งให้จำเลยผู้รับประกันภัยทราบแล้ว ถือ
ได้ว่าโจทก์แจ้งให้จำเลยทราบถึงการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประกันภัย
แล้ว เมื่อการโอนในกรณีนี้ ป.พ.พ.มาตรา 875 มิได้บังคับให้ทำเป็นหนังสือและ
จำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านการโอนสิทธิแต่อย่างใด ฉะนั้นสิทธิตามสัญญาประกันภัยจึง
โอนไปยังโจทก์

ว.เพียงแต่โอนสิทธิการเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่โจทก์เท่านั้น
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวเป็นของบริษัท ส.ผู้ให้เช่าซึ่งมิได้เปลี่ยนไปยังโจทก์
จึงมิใช่กรณีผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ให้บุคคลอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ

1.13 กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่สิ้นผล

ว.เพียงแต่โอนสิทธิการเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่โจทก์เท่านั้น
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวเป็นของบริษัท ส.ผู้ให้เช่าซึ่งมิได้เปลี่ยนไปยังโจทก์

จึงมิใช้กรณีผู้เอาประกันภัยโจนรถยนต์ให้บุคคลอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ

1.13 กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่สิ้นผล

(สถิตย์ ไพเราะ-บุญธรรม อยู่พัก-ชลิต ศรีสง่า)

ศาลแพ่ง - นายกิจชัย จิตธารารักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุธี เทพสิทธิ์า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ